

अपील प्रकरण क्रमांक ए 592/2012

अपीलार्थी- श्री ज्वाला प्रसाद अग्रवाल, शॉप नं० 02, संतोषी मंदिर परिसर, गया नगर, गया बाई धर्मशाला के पास, ओम साईकिल स्टोर्स के बाजू में, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी कार्यालय-आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

आदेश दिनांक 21/05/2013

राज्य सूचना आयुक्त श्री अनिल जोशी ने प्रकरण का अवलोकन किया।

अपीलार्थी श्री ज्वाला प्रसाद अग्रवाल के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 30.11.2011 के माध्यम से जनसूचना अधिकारी कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग से जानकारी चाही गई थी। जनसूचना अधिकारी द्वारा लेखाधिकारी श्री रमाकांत शर्मा को पत्र दिनांक 01.12.2011 तथा स्मरण पत्र दिनांक 13.12.2011 एवं 26.12.2011 के माध्यम से चाही जानकारी उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया गया परंतु उनके द्वारा जनसूचना अधिकारी को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। जनसूचना अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 04.01.2012 के माध्यम से अपीलार्थी श्री ज्वाला प्रसाद अग्रवाल को सूचित किया गया कि संबंधित विभाग से जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है।

अपीलार्थी ने प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपील अधिकारी श्री डी.के. सिंग ने पारित आदेश दिनांक 04.02.2012 के माध्यम से लेखाधिकारी को निर्देश दिये कि जनसूचना अधिकारी को चाही जानकारी 10 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाये। प्रथम अपील अधिकारी के आदेश के बाद भी अपीलार्थी को चाही जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी ने आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किया।

उभयपक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया। प्रति अपीलार्थी जनसूचना अधिकारी ने जवाब प्रस्तुत किया। जिसमें लेख किया है कि अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 30.11.2011 के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु नगर पालिक निगम में पदस्थ लेखाधिकारी श्री रमाकांत शर्मा को पत्र दिनांक 02.12.2011 के माध्यम से सूचित किया। उक्त पत्र के अनुक्रम में दिनांक 13.12.2011 तथा दिनांक 26.12.2011 को स्मरण पत्र भी जारी किया परंतु लेखाधिकारी ने चाही जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।

प्रकरण के संदर्भ में लेखाधिकारी के विरुद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया परंतु श्री रमाकांत शर्मा ने आयोग के समक्ष जवाब प्रस्तुत नहीं किया और न ही अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध कराई। अपीलार्थी ने अपने तर्क में बताया कि वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में प्रति अपीलार्थी नगर पालिक निगम द्वारा प्रतिभावान खिलाड़ियों को दिये गये पुरस्कारों से संबंधित जानकारी चाही गई थी। जिसका विवरण नगर पालिक निगम द्वारा प्रकाशित भी किया गया है। परंतु उक्त पुरस्कारों से संबंधित किये व्यय की जानकारी एवं संबंधित अभिलेख जनसूचना अधिकारी ने उपलब्ध नहीं कराये। जनसूचना अधिकारी को आवेदन पत्रों का निराकरण करने में लेखाधिकारी श्री रमाकांत शर्मा ने कोई सहयोग नहीं दिया है।

अपीलार्थी के द्वारा चाही जानकारी संबंधित अभिलेखों का संधारण लेखाधिकारी श्री रमाकांत शर्मा के द्वारा किया जाता है। प्रथम अपील अधिकारी श्री डी.के. सिंग ने भी लेखाधिकारी को चाही जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया है। उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.2012 में लेखाधिकारी को निर्देशित किया है कि 10 दिनों के भीतर जनसूचना विभाग को चाही जानकारी उपलब्ध करायें। परंतु लेखाधिकारी ने प्रथम अपील अधिकारी के आदेश का पालन नहीं किया और न ही द्वितीय अपील की सुनवाई दिनांक 01.05.2013 तक अपीलार्थी को चाही जानकारी उपलब्ध कराई।

जनसूचना अधिकारी ने दिनांक 01.12.2011 को श्री रमाकांत शर्मा को पत्र लिखकर आवेदक द्वारा चाही जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया परंतु श्री रमाकांत शर्मा ने 30 दिनों के भीतर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विलंब किये जाने के कारण 250/-रुपये प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25,000/-रुपये शास्ति किये जाने का प्रावधान है। अतः श्री रमाकांत शर्मा के विरुद्ध अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत 25,000/-रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। साथ ही अधिनियम की धारा 20(2) के अंतर्गत श्री रमाकांत शर्मा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गई है।

आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को निर्देश दिये हैं कि श्री रमाकांत शर्मा के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति उनसे वसूल की जाकर नियमानुसार शासन के कोष में जमा कराई जाये तथा उनके विरुद्ध की गई विभागीय कार्यवाही तथा अधिरोपित शास्ति की वसूली के संबंध में दिनांक 10 अगस्त 2013 के पूर्व आयोग के समक्ष पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये।

सही/-
(अनिल जोशी)
राज्य सूचना आयुक्त